

Termo de Autorização Operacional e Governança de Dados — EMCIA

Minuta para ratificação jurídica · HAB-03 v0.3 · 05/10/2026. Sem aprovação ou autorização de uso com cliente.

Identificação do caso

Metadado	Valor	Metadado	Valor
Cliente	{{organizacao}}	Caso	{{caso_id}}
Origem	EMCIA-HAB-01	Responsável EMCIA	{{responsavel_emcia}}

1. Objetivo

Estabelecer as autorizações operacionais, os papéis e as instruções de governança para o acesso a documentos e dados, a gravação de sessões e o processamento por IA no caso EMCIA. O Anexo I — Acordo de Tratamento de Dados (DPA) integra este termo e vincula as partes com a mesma assinatura, sem constituir um quarto documento de Ob.

2. Identificação

Organização: {{organizacao}}

Processo-alvo: {{processo_alvo}}

Responsável pela autorização: {{signatario}}

O cliente **{{organizacao}}** atua como **Controlador** dos dados pessoais do processo-alvo: determina as finalidades, as bases legais e os elementos essenciais do tratamento. A **EMCIA**, representada por **{{responsavel_emcia}}**, atua como **Operadora**, tratando esses dados em nome do Controlador e conforme suas instruções documentadas. Os provedores autorizados

atuam como subprocessadores nas atividades delimitadas neste termo. Essa distribuição não afasta as responsabilidades legais de cada participante.

2.1 Bases legais e avaliação do controlador

O Controlador deve indicar e documentar a base legal adequada a cada operação: execução de contrato, quando o tratamento for necessário ao contrato do qual o titular seja parte ou aos procedimentos preliminares a seu pedido, nos termos do art. 7º, V, da LGPD; ou legítimo interesse do Controlador, quando cabível e demonstrado, nos termos dos arts. 7º, IX, e 10. O contrato entre EMCIA e cliente não enquadra automaticamente os dados de todos os colaboradores na hipótese de execução de contrato.

O consentimento não é o alicerce deste termo. A autorização operacional concedida pelo cliente não substitui a base legal aplicável aos dados de terceiros. Para dados pessoais sensíveis, o Controlador deve indicar hipótese legal específica do art. 11 da LGPD e instruções compatíveis; as bases do art. 7º não autorizam, por si, esse tratamento.

A avaliação de legítimo interesse (LIA) e o relatório de impacto à proteção de dados pessoais (RIPD), quando cabíveis ou exigidos, são de responsabilidade do cliente, como Controlador. A EMCIA presta apoio e informações sobre o tratamento que executa, sem assumir a decisão sobre sua base legal nem confundir a LIA com o RIPD.

3. Gravação das sessões

Autorização: {{autorizacao_gravacao}}

Condições ou restrições:

{{restricoes_gravacao}}

As gravações limitam-se às sessões autorizadas de levantamento, observação e leitura de volta do processo-alvo, para documentar as declarações e sua autoria e permitir a conferência do registro. Não podem ser utilizadas para divulgação, avaliação de desempenho de participantes ou finalidade estranha ao caso.

O cliente deve comunicar previamente aos participantes a finalidade, o acesso restrito, o prazo de retenção e os contatos indicados pelas partes, registrando a comunicação. Deve oferecer canal interno de oposição, receber as manifestações e definir a resposta fundamentada conforme a base legal aplicável, informando a EMCIA antes da captação afetada. Sem essa comunicação ou diante de oposição ainda sem encaminhamento pelo Controlador, a captação correspondente não se inicia; a EMCIA comunica o impedimento para definição das condições de continuidade.

As gravações são conservadas **até o encerramento do caso** e então eliminadas de modo seguro, com registro do descarte. A eventual guarda estritamente probatória ou exigida por lei depende de fundamento específico, documentado pelo Controlador, prazo próprio e acesso restrito, sem reutilização operacional. Os registros de autoria necessários ao dossiê são preservados nos limites legais e contratuais, sem autorizar retenção integral das gravações por conveniência.

4. Acesso a documentos e dados

Fontes autorizadas:

{{fontes_autorizadas}}

Período disponibilizável: {{periodo_amostra}}

Representatividade do período: {{representatividade_periodo}}

Itens não autorizados ou restritos:

{{restricoes_acesso}}

Situação da autorização escrita:

{{autorizacao_escrita}}

A EMCIA acessa somente as categorias e fontes necessárias ao escopo, segundo as instruções documentadas do Controlador e as restrições acima. Instrução insuficiente, incompatível com este termo ou aparentemente contrária à legislação deve ser comunicada ao Controlador; o tratamento afetado fica suspenso até esclarecimento documentado. Antes da abertura do caso, somente informações administrativas seguem a exceção do protocolo de habilitação; este termo não autoriza processamento antecipado de bases operacionais.

5. Processamento com IA

Autorização: {{autorizacao_ia}}

Condições:

{{condicoes_ia}}

Provedores ou ambientes permitidos:

{{provedores_ia}}

5.1 Subprocessadores e finalidades

O Controlador autoriza o subprocessamento pelas ferramentas declaradas abaixo, somente para as finalidades indicadas e nos limites das condições e restrições do caso. Não é autorização para fornecer o acervo completo a todos os provedores.

Subprocessador	Serviço	Finalidade autorizada
Tally	Formulários	Coleta de respostas administrativas e de declarações autorizadas por formulário
Google	Drive e Calendar	Armazenamento de arquivos e organização da agenda de sessões, respectivamente
Anthropic	Claude	Processamento por modelo de IA de conteúdo autorizado do caso

A EMCIA deve limitar os dados enviados ao necessário, conferir os termos e as configurações da modalidade contratada, exigir obrigações compatíveis de confidencialidade e segurança e manter o registro dos serviços usados. Mudança da lista ou das finalidades segue o aviso prévio e a decisão do Controlador previstos no Anexo I, item I.4.

5.2 Transferência internacional

O Controlador autoriza expressamente a transferência internacional necessária às finalidades acima, sujeita à identificação prévia dos destinatários, dos países e do mecanismo legal aplicável. A EMCIA compromete-se a adotar e documentar os mecanismos cabíveis dos arts. 33 e seguintes da LGPD e da Resolução CD/ANPD nº 19/2024 antes da transferência.

Essa autorização contratual não substitui o mecanismo legal de transferência. Quando a transferência se apoiar nas cláusulas-padrão contratuais aprovadas pela ANPD, seu texto deve ser incorporado integralmente e sem alterações ao instrumento com o exportador e o importador, com os campos pertinentes preenchidos. Este DPA não se apresenta como substituto dessas cláusulas. Sem mecanismo válido e condições documentadas, a transferência não se realiza.

6. Dados pessoais ou sensíveis

Foram identificados dados pessoais ou sensíveis? {{dados_sensitiveis}}

Regras para tratamento/anonimização:
{{regras_dados_sensitiveis}}

6.1 Segurança e confidencialidade

As partes adotam medidas técnicas e administrativas proporcionais à natureza dos dados e aos riscos: acesso por necessidade e pessoa autorizada, autenticação adequada, segregação por caso, proteção dos arquivos em armazenamento e transmissão, registros de acesso e alterações, cópias de segurança protegidas quando necessárias, minimização e anonimização sempre que compatíveis com a finalidade. Pessoas autorizadas devem estar vinculadas à confidencialidade e orientadas sobre as instruções do Controlador.

6.2 Incidentes

Cada parte comunica à outra, pelos contatos indicados pelas partes, o incidente de segurança relacionado aos dados do caso em **até 48 horas úteis da ciência**, ainda que a apuração esteja incompleta. A comunicação inicial informa o ocorrido, os dados e titulares potencialmente afetados, as medidas conhecidas e o contato para acompanhamento, complementando-se as informações à medida que sejam confirmadas.

As partes cooperam na contenção, na preservação das evidências e na avaliação das consequências. Cabe ao Controlador deliberar e realizar as comunicações à ANPD e aos titulares quando exigidas, com apoio da EMCIA. O prazo contratual de comunicação recíproca não prorroga nem substitui os prazos legais ou regulatórios, que devem ser atendidos independentemente.

6.3 Requisições de titulares

A EMCIA encaminha ao Controlador as requisições de titulares que receber sobre dados tratados em seu nome, pelos contatos indicados pelas partes, preservando a requisição e sua data. Não decide sobre atendimento ou negativa em nome do Controlador, salvo instrução expressa compatível com a lei, e fornece as informações necessárias à resposta dentro do prazo aplicável. O cliente mantém o canal de atendimento e responde ao titular.

7. Limites da autorização

Esta autorização aplica-se exclusivamente às atividades necessárias à execução do caso **{{caso_id}}** e ao processo-alvo confirmado na Carta de Escopo correspondente.

Qualquer ampliação material do acesso deverá ser registrada antes de sua utilização.

O Anexo I é vinculante para todo o tratamento de dados pessoais executado pela EMCIA em nome do cliente neste escopo. Suas disposições devem ser lidas em conjunto com este termo, o HAB-01 e o HAB-02. Incompatibilidade ou instrução nova exige esclarecimento escrito antes do tratamento afetado, sem redução das garantias legais.

8. Encerramento, responsabilidade e formalização

Encerrado o caso ou o tratamento autorizado, as partes executam a devolução e a eliminação previstas no item I.8 do Anexo I, observando o prazo específico das gravações da seção 3. Os deveres de sigilo subsistem por 5 anos contados do encerramento do caso, sem prejuízo das obrigações legais que continuem aplicáveis.

A parte responsável pelo descumprimento repara integralmente os danos comprovados que dele decorram, observados o nexo causal e a legislação aplicável, sem multa prefixada. A tutela de urgência ou cautelar pode ser requerida para impedir ou conter a violação, sem renúncia ao direito à indenização. A atribuição contratual de papéis não exclui direitos dos titulares nem responsabilidades impostas pela LGPD.

As partes reconhecem as assinaturas eletrônicas e os meios de comprovação de autoria e integridade admitidos no painel escolhido de comum acordo, conforme a MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º, e a Lei nº 14.063/2020, no que for aplicável. A assinatura abrange este termo e seu Anexo I. Elegem o foro da comarca de Barra Mansa/RJ, ressalvadas as competências legais obrigatórias.

Anexo I — Acordo de Tratamento de Dados (DPA)

I.1 Objeto e instruções do Controlador

Este acordo disciplina o tratamento pela EMCIA, como Operadora, em nome do cliente Controlador, durante a execução do caso identificado neste termo. O objeto, as finalidades, as categorias e fontes autorizadas, os participantes, a duração e as restrições são os definidos no HAB-01 e nas seções 2 a 7 deste termo. A EMCIA executa somente instruções documentadas do Controlador, inclusive quanto a acesso, gravação, processamento, conservação e eliminação. Alterações de instrução precisam ser registradas antes da execução; dúvida sobre legalidade ou escopo exige comunicação e suspensão do tratamento afetado até esclarecimento.

I.2 Pessoas autorizadas e confidencialidade

A EMCIA limita o acesso às pessoas necessárias à prestação do serviço, identifica suas atribuições e exige dever de confidencialidade contratual ou legal e orientação sobre proteção de dados. Não admite acesso para benefício pessoal, uso em outros casos ou divulgação externa. A proteção observa o HAB-02, inclusive o sigilo residual de 5 anos, sem afastar obrigações legais posteriores.

I.3 Medidas de segurança

A EMCIA aplica e mantém as medidas da seção 6.1, compatíveis com os riscos e as instruções do Controlador, acompanha sua efetividade e documenta limitações relevantes. O Controlador informa requisitos específicos de seus sistemas e dados. Mudança que reduza proteção exige avaliação e instrução escrita antes de implementação, sem afastar as obrigações legais de segurança.

I.4 Subprocessadores e alteração da lista

São autorizados Tally para formulários, Google para armazenamento em Drive e agenda em Calendar e Anthropic para processamento por IA em Claude, nos limites da seção 5.1. A EMCIA confere e documenta as condições comerciais e técnicas dos serviços e vincula o subprocessamento a obrigações compatíveis com este acordo.

Inclusão, substituição ou mudança de finalidade de subprocessador exige aviso prévio escrito ao Controlador, com finalidade, dados envolvidos, condições de segurança, localização e mecanismo de transferência. A alteração só produz efeitos após autorização escrita do Controlador. Havendo objeção ou falta de autorização, a EMCIA mantém a configuração anterior ou suspende o tratamento afetado até solução documentada. A contratação de terceiro não afasta os deveres legais e contratuais da EMCIA no seu âmbito de atuação.

I.5 Transferência internacional

Aplica-se a autorização limitada da seção 5.2. A EMCIA informa destinatários e países, identifica e documenta o mecanismo cabível da LGPD e da Resolução CD/ANPD nº 19/2024 e conserva o instrumento que o formaliza. Sem essas condições, não transfere os dados. As cláusulas-padrão, quando adotadas, mantêm o texto integral aprovado pela ANPD; alterações neste DPA não modificam esse texto.

I.6 Incidentes e cooperação

As partes observam a comunicação recíproca em até 48 horas úteis da ciência, os elementos da comunicação e a atualização de informações da seção 6.2. A EMCIA contém os efeitos sob seu controle, preserva evidências e fornece informações ao Controlador. O cliente conduz as comunicações legais cabíveis, sem aguardar o término do prazo contratual quando a legislação exigir providência anterior.

I.7 Titulares, LIA e RIPD

A EMCIA encaminha as requisições de titulares ao cliente e o auxilia com informações sobre o tratamento, conforme a seção 6.3. A decisão e a resposta permanecem com o Controlador. O cliente elabora e mantém a avaliação de legítimo interesse (LIA) e o RIPD quando cabíveis ou exigidos; a EMCIA presta apoio e informações sobre suas operações, medidas e limitações, sem assumir a decisão do Controlador.

I.8 Término, devolução e eliminação

Ao terminar o tratamento autorizado, o Controlador instrui por escrito a devolução ou a eliminação dos dados. A EMCIA confirma as categorias sob sua guarda, o meio seguro e o prazo de execução, realiza a instrução e apresenta declaração de descarte das cópias eliminadas, com data e responsável. A devolução não autoriza manter cópias operacionais.

A retenção excepcional restringe-se à obrigação legal, à defesa em processo ou aos registros estritamente probatórios de auditoria, com fundamento, prazo, acesso e finalidade documentados; cessada a necessidade, os dados são eliminados. A EMCIA também solicita e acompanha a devolução ou exclusão junto aos subprocessadores, conservando os registros disponíveis. O procedimento deve observar a eliminação das gravações ao encerramento do caso e não admite retenção indeterminada do acervo por conveniência.

I.9 Auditoria e informação

A EMCIA mantém informações necessárias para demonstrar o cumprimento destas instruções e as disponibiliza ao Controlador. Cooperar com auditoria ou verificação previamente coordenada, em escopo necessário ao tratamento do caso, resguardados a segurança, os dados de terceiros e os segredos comerciais. A limitação de acesso não pode impedir o fornecimento de evidência pertinente nem afastar atribuições legais da ANPD. Dúvidas ou não conformidades são registradas e tratadas pelas partes.

I.10 Responsabilidade e proteção urgente

Aplicam-se a reparação integral dos danos comprovados, sem multa prefixada, e a possibilidade de tutela de urgência ou cautelar sem renúncia à indenização, nos termos da seção 8. Cada parte responde pelas obrigações que lhe cabem, preservadas as responsabilidades legais, os direitos dos titulares e os poderes da autoridade competente.

9. Aceite do termo e de seu Anexo I

Organização

Nome: {{signatario}}

Cargo: {{cargo_signatario}}

Data: {{data_assinatura_cliente}}

EMCIA

Nome: {{responsavel_emcia}}

Função: {{funcao_responsavel_emcia}}

Data: {{data_assinatura_emcia}}

10. Controle de assinatura

Campo	Valor
Status	{{status_assinatura}}
Versão assinada	{{versao_assinada}}
Evidência	{{evidencia_assinatura}}